

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8773/2544

นายพิจารณา ธีระนันท์  
นางเกษมศรี ธีระเกียรติ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องเรียกเอาเงินลงทุนและผลกำไรจากการขายที่ดินที่โจทก์ร่วมลงทุน ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 คืออายุความ 10 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิ เรียกร้องได้ จำเลยขายที่ดินที่โจทก์ร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 2,421,348 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,917,900 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,133,609.50 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

สำหรับค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเฉพาะส่วนที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

### จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 2,000 บาท แทนโจทก์

### จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำหนังสือระบุซื้อบันทึกความตกลงหรือสัญญา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2521 มีข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ 1,173 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจำเลยทั้งสองทำสัญญาซื้อขายไว้กับบริษัท เอส.อาร์.มอเตอร์ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 1 ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 2521 บริษัทเอส.อาร์.มอเตอร์ จำกัด ทำหนังสือสัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าวโดยจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่จำเลยทั้งสองในราคา 3,000,000 บาท ในวันเดียวกันจำเลยทั้งสองจดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวไว้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 จำเลยทั้งสองทำหนังสือสัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าวโดยจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่นางสุนีย์ในราคา 7,500,000 บาท

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกเอาเงินลงทุนและผลกำไรจากการขายที่ดินที่โจทก์ร่วมลงทุน ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30

คือมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ จำเลยทั้งสองชายที่ดินที่  
โจทก์ร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 8  
พฤศจิกายน 2534 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน โจทก์มิได้แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(สมศักดิ์ เนตรมัย-อธยา ดิษยบุตร-ปรีดี รุ่งวิสัย)

ศาลแพ่ง - นางสาวเบญจมาศ ปัญญาติลก

ศาลอุทธรณ์ - นายประจวบ พิชนีรัตนกรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ